الملحـــــق الرابع : المرسوم رقم 2012 - 061 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2012 المعدل بالمرسوم 2019-058 بتاريخ 08 ابريل 2019 المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى مركز استقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: تنشأ في انواكشوط مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلالية المالية تسمى مركز استقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون.

و يوضع هذا المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالعدل.

المادة 2: يكفل المركز بالإيواء و الأمن و التكوين المهني و كذا العلاجات للأطفال المقبولين فيه طبقا للنظام الداخلي ودفتر الإجراءات المتعلقة بتسيير الأطفال المتنازعين مع القانون، الذين يصادق عليهما مجلس الإدارة.

كما يضمن المركز إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال و يعمل على إرساء نشاط البحث و توطيد الروابط مع الأسر الأصلية لهم.

المادة 3: يتكفل المركز باستقبال الأطفال الموضوعين فيه بموجب قرار صادر عن القاضي المكلف بملف الطفل.

كما يتعاون مع المصلحة الاجتماعية المكلفة من طرف السلطة القضائية بالبحث.

المادة 4: يتخذ قرار الاحتضان بالمركز حسب إمكانية استقبال المركز، من طرف:

- وكيل الجمهورية المختص؛
- قاضي التحقيق المختص؛
- رئيس المحكمة المختصة بقضاء الأطفال؛
- رئيس المحكمة الجنائية للأطفال المختص؛
- قاضي تطبيق العقوبات المختص.

المادة 5: لا يمكن لفترة الإقامة بالمركز أن تتجاوز:

- مدة الإدانة بعقوبة الحبس النافذ؛
- المدة المحددة للحبس الاحتياطي؛
- المدة المخصصة للإجراء التهذيبي.

الفصل الثاني: إجراءات القبول بالمركز

المادة 6: على القاضي المكلف بالطفل المتنازع مع القانون أن يضعه بموجب أمر خاص يأخذ عين الاعتبار البحث الاجتماعي و يحدد أجلا نهائيا أو قابلا للتعديل خلال إعادة تهذيب المعني، و من غير الضروري تناسب هذه المدة مع جسامة العقوبة إن لم يكن الطفل قد أدين فعلا.

يمكن للقضاة القيام بزيارة المركز بمناسبة أعمال التحقيق أو أي سبب آخر يدخل في متابعة الوضعية القانونية و القضائية للطفل.

المادة 7: يؤمن المركز للطفل العلاجات الجارية و تلك التي تعتبر مستعجلة. و يمكنه كذلك عقد اتفاقية مع الإدارة الجهوية للصحة العامة تتعلق بالتغطية الصحية للأطفال.

المادة 8: يعود تقدير ضرورة رفع الطفل إلى مركز استطباب إلى المصلحة الصحية أو الطبيب المكلف بالمركز أو العون الصحي للمركز.

المادة 9: في حالة حدوث الوفاة يتم إخبار أسرة المتوفى و يسلم الجثمان لذويه بعد القيام بالإجراءات الإدارية. و في حالة غياب الأسرة الأصلية للمتوفى أو إذا لم يعبر الوالدان المعلن عنهما عن رغبتهما في التسليم يتكلف المدير العام للمركز بالتشييع. و في هذه الحالة يتحمل المركز مصاريف التشييع.

المادة 10: في حالة ما إذا كانت طبيعة الوفاة تستوجب معرفة السبب تطبق الإجراءات القضائية المقررة بمقتضى النصوص.

المادة 11: يقوم المدير العام للمركز بإشعار القاضي المختص و كذلك المدير المكلف بالحماية القضائية للطفل في الحالات المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه.

المادة 12: في حالة فرار طفل يحرر المدير العام للمركز تقريرا بالمناسبة و يوجهه إلى كل من القاضي المختص و وكيل الجمهورية و المدير المكلف بالحماية القضائية للطفل.

المادة 13: في حالة المساس الخطير من طرف الأطفال بقواعد الأمن يمكن للمدير العام اتخاذ الإجراءات الإدارية المحددة في النظام الداخلي للمركز.

الفصل الثالث: تنظيم و سير المركز

المادة 14: يدار مركز استقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون من طرف مجلس إدارة تنظمه في كل ما لا يتعارض مع ترتيبات هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 90 - 118 بتاريخ 19 أغسطس 1990 المحدد لتشكيلة و تنظيم وسير الهيئات المداولة للمؤسسات العمومية.

المادة 15:(جديدة)(القانون 2019-058 بتاريخ 08 ابريل 2019) يتشكل مجلس إدارة مركز استقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون من:

1. مدير الحماية القضائية للطفل؛
2. ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية و اللامركزية؛
3. ممثل عن الوزارة المكلفة بالطفولة؛
4. ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
5. ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي؛
6. ممثل عن الوزرة المكلفة بالشباب و الرياضة؛
7. ممثل عن المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان؛
8. عمدة بلدية الميناء؛

9. ممثل أهالي الأطفال المودعين لدى المركز.

المادة 16: تساعد سكرتارية على مستوى إدارة المركز رئيس المجلس في تحضير دوراته و توصيل الوثائق في الوقت المناسب للإداريين.

المادة 17: يداول مجلس الإدارة بصفة عامة في كل المسائل المهمة في توجيه نشاط المركز.

و يداول المجلس بالأخص في المسائل التالية:

- المصادقة على حسابات السنة المنصرمة والتقرير السنوي للنشاط؛
- خطط نشاط المركز؛
- المصادقة على الميزانية؛
- الترخيص في السلفات والضمانات الشخصية والعينية؛
- الترخيص في البيوع العقارية؛
- تحديد المكافئات بما في ذلك تلك الخاصة بالمدير العام و رؤساء المصالح طبقا للنصوص المعمول بها؛
- المصادقة على النظام الداخلي للمركز و دفتر إجراءاته؛ ,
- إصدار النظم الداخلية المتعلقة بلجان الصفقات و العقود؛
- إجراءات معاملة و رقابة الأطفال.

المادة 18: يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسة و يمكنه عقد دورات طارئة كلما استدعت ضرورة تسيير المركز ذلك.

المادة 19: يتمتع مجلس الإدارة بكل السلطات الضرورية للقيام بتوجيه و دفع مراقبة نشاطات المؤسسة كما ينص عليها الأمر القانوني رقم 90/09 الصادر بتاريخ 04 إبريل 1990 المتعلق بنظام المؤسسات العمومية و الشركات ذات رأس المال العمومي للدولة و علاقاتها بالدولة.

المادة 20: لسلطة الوصاية حق الترخيص و المصادقة و التعليق أو الإلغاء و ذلك طبقا لترتيبات الأمر القانوني رقم 90/ 09 الصادر بتاريخ 04 إبريل 1990 المتعلق بنظام المؤسسات العمومية و الشركات ذات رأس المال العمومي و المحدد لعلاقاتها بالدولة.

و لها كذلك سلطة الحلول بعد إنذار تم تجاهله في مدة خمسة عشر (15) يوما فيما يخص تسجيل الديون المستحقة و غيرها من التكاليف الإلزامية في الميزانية.

تحال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى سلطة الوصاية في مدة ثمانية أيام بعد انعقاد الدورة ماعدا حالة الاعتراض في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما تكون قرارات المجلس نافذة.

المادة 21: يسير مركز استقبال و إعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون من طرف مدير عام يعاونه مدير عام مساعد يعينان بمقتضى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المكلف بالعدل. و تنهى مهامهما في نفس الظروف.

يتمتع المدير العام بكل السلطات الضرورية لتنظيم و تسيير المركز طبقا للنظام الداخلي ودفتر إجراءات و تسيير الأطفال الموضوعين في المركز.

يسهر المدير العام على تطبيق القوانين و النظم و تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و يمثل المركز تجاه الغير و في جميع أعمال الحياة المدنية كما أنه يصرف ميزانية المركز و يسير ممتلكاته.

الفصل الرابع : النظام الإداري و المحاسبي و المالي

المادة 22: يسير عمال مركز الاستقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون طبقا للنظام العام للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة و مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

و يؤدون مهامهم وفق مقتضيات دفتر إجراءات تسيير الأطفال المتنازعين مع القانون.

المادة 23: تتكون موارد المركز من:

- الإعانات و المخصصات من ميزانية الدولة أو الشخصيات العمومية الأخرى؛
- الإعانات من الشخصيات الخاضعة للقانون العام أو الخاص الوطنية أو الدولية؛
- المكافئات عن الخدمات؛
- الهبات و الوصايا.

المادة 24: تمسك محاسبة مركز الاستقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون حسب قواعد المحاسبة العمومية من طرف وكيل محاسبة معين من طرف الوزير المكلف بالمالية.

يعتبر وكيل المحاسبة مسؤولا عن ضبط و تنفيذ عمليات القبض و الصرف و السلفة والجباية و التسديد و يمكن مقاضاته أمام محكمة الحسابات.

الفصل الخامس : الرقابة و العقوبات

المادة 25 : يعهد إلى مفوض حسابات معين بمقرر من الوزير المكلف بالمالية بتدقيق الدفاتر و الصناديق و المحفظة المالية والقيم الآئلة للمركز و بمراقبة صدقية اللوائح و النتائج و الحسابات.

و لهذا الغرض يمكنه أن يقوم في أي وقت بأي عمل تدقيق أو رقابة يراه مناسبا ، و يرفع به تقريرا إلى مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات المادتين 24 و 27 من الأمر القانوني رقم 90/09 بتاريخ 04 إبريل 1990 المتضمن نظام المؤسسات العمومية و الشركات ذات رأس المال العمومي و علاقاتها بالدولة.

المادة 26: يخضع مركز الاستقبال و إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون للرقابة الخارجية كما تنص عليها الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمالية العامة.

الفصل السادس : ترتيبات نهائية

المادة 27: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 28: يكلف وزير العدل و وزير المالية كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.